

PER L'ACQUA PUBBLICA CI VUOLE UN NUOVO REFERENDU

I due quesiti referendari del 12-13 giugno 2011 riguardavano:

1. *La gestione del servizio idrico:* si proponeva di abrogare le norme che favorivano l'affidamento dei servizi pubblici locali, compreso quello idrico, a società private o miste. **Votare SI** significava cancellare quelle norme, ed il SI ottenne il 95,35%.
2. *Il profitto nella tariffa dell'acqua:* si proponeva di eliminare dalla tariffa del servizio idrico la **remunerazione garantita del capitale investito, fissata al 7%.** **Votare SI** significava impedirlo. Il SI ottenne il 95,80%.

In sintesi si impedì la privatizzazione **obbligata** della gestione ed il profitto **garantito** nelle tariffe, l'affluenza fu di circa il 54,8 %.

Dopo il referendum, gli enti hanno continuato a poter scegliere le forme di gestione, nel rispetto delle norme nazionali ed europee, tra:

1. **Società pubblica in house** Capitale interamente pubblico e controllo dell'ente analogo a quello esercitato sui propri uffici
2. **Società mista** Capitale pubblico e privato, con il socio privato selezionato tramite gara
3. **Società privata** con gara pubblica.

La *Corte Costituzionale* intervenne in due momenti distinti, sia prima ammettendo i quesiti e sia dopo ampliando lo spazio per la gestione pubblica *in house*, che è un affidamento diretto del servizio idrico a una società pubblica controllata dagli enti locali; senza gara perché, sul piano giuridico, la società viene considerata una struttura interna agli enti soci, e con personalità giuridica.

Nonostante la retorica smaccata sull'acqua bene unico, essenziale, vitale, la tariffa pagata dai cittadini deve coprire tutti i costi efficienti del servizio e finanziare gli investimenti, secondo il metodo nazionale di **ARERA**, *l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente*, preposta a stabilire le regole tariffarie e gli standard di qualità.

Questo secondo me, è il punto di attacco per un secondo referendum che spinga ancora avanti la pubblicizzazione dell'acqua, in modo compatibile sia con i costi degli investimenti e del servizio, ma anche delle eventuali anomalie organolettiche dell'acqua e dei costi del servizio esagerati per i cittadini.

Il quesito deve riguardare l' OMNICOMPREENSIVITA' DELLA TARIFFA abrogando ogni riferimento di tal genere e creando le condizioni per far finalmente intervenire la FISCALITA' GENERALE, Stato e Regioni, per sostenere i costi del servizio in presenza di arsenico ed affini, e quindi per la dearsenificazione, e quelli degli Ambiti Territoriali Ottimali, che tali non sono per ragioni geofisiche, sociali, strutturali.

Mi rendo conto che formulare dei quesiti che raggiungano questi risultati non è semplice stante una complessa tecnicità su varie leggi, ma neanche impossibile per giuristi in gamba e motivati dalle tante **Associazioni per l'Acqua Pubblica** che ovunque sono sorte.

Questa iniziativa, che se ben formulata otterrà sicuramente il successo referendario cercato, avrà vantaggi consistenti sia per i costi che i cittadini sostengono ora, specialmente dove si hanno indici di arsenico ed altre porcherie fuori scala, sia per l'attenzione che il Parlamento ed i Consigli Regionali dovranno porre ***per competenza diretta, sul Servizio Idrico Integrato.***

Tutto ciò deve avere per protagonisti i **SINDACI**: sono loro in definitiva ad approvare le fasi gestionali del servizio, sia nell'Assemblea di ATO, sia in quella di Società Pubblica in House.

Serve quindi la **mobilitazione** dei *Primi Cittadini*, anche quelli disinformati o distratti, ed anche quelli che ritenevano l'acqua potabile una rogna di cui liberarsi, ma soprattutto serve la **mobilitazione dei cittadini/utenti**, trattati sinora con superficialità e iattanza, chè si riappropriino del loro sacrosanto diritto di avere acqua potabile a costi giusti, e non come avviene in tante parti, *acqua inquinata a costi esorbitanti.*

Devono poi essi stessi eleggere dei rappresentanti che controllino le varie fasi del servizio, ***all'interno della Carta dei Servizi e del Regolamento adottato localmente, previsti dalla legge.***

L'acqua è una cosa seria: SE NON E' UNA COSA SERIA, CHE ACQUA E'?

Francesco Chiucchiurlotto – RES PUBBLICA – 05.08.26 -